

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0723-2026/PS2**

DENUNCIANTE : ALICE KATIA GONZALES ESCUZA
(LA SEÑORA GONZALES)

DENUNCIADOS : BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS
(EL BANCO)

MATERIA : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ATENCIÓN DE RECLAMOS
MÉTODOS ABUSIVOS DE COBRANZA

ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 24 de marzo de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 del 6 de febrero de 2026, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presuntas infracciones a lo establecido en:

- (i) Los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código); en tanto habría cargado indebidamente una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4915- ****-****-3531 de la denunciante, la cual no reconoce, pues: (a) tras recibir previamente la llamada telefónica de un trabajador del denunciado, devolvió su tarjeta a un personal de Prosegur, quien cortó el plástico; (b) el denunciado procesó la operación sin las validaciones reforzadas; (c) comunicó de manera inmediata al denunciado el fraude del que fue víctima y formuló la correspondiente denuncia policial; y, (d) la entidad financiera no aplicó las medidas de seguridad correspondientes dado que no le alertó sobre su realización ni efectuó el bloqueo preventivo de su tarjeta, pese a que no correspondía con su comportamiento habitual de consumo, pues las operaciones que realizaba no superaban los S/ 800,00:

Fecha	Detalle	Importe S/
11/11/2025	VM+SHANTI	8 900,00

- (ii) el artículo 88.1° del Código, en tanto habría atendido inadecuadamente el reclamo N° 829524 que la denunciante presentó el 12 de noviembre de 2025, toda vez que desestimó dicho reclamo sin realizar una investigación exhaustiva, no acreditó la autenticidad de la operación cuestionada ni explicó los mecanismos de validación, los controles de seguridad aplicados, ni brindó información sobre la llamada telefónica que habría sido realizada por uno de sus trabajadores; y,
- (iii) los artículos 61° y 62° literal h) del Código, en tanto habría empleado métodos abusivos de cobranza en contra de la denunciante consistente en el envío de un mensaje de texto mediante el cual le requirió el pago de una deuda que se encuentra en controversia:

Fecha	Hora	Número telefónico	Detalle
19/12/2025	11:46 am	949191345	Hola ALICE, Te recordamos que tienes pendiente el pago de tu tarjeta por el importe de S/ 3 096,57 y US\$



			14,57. Te esperamos en nuestra red de oficinas y canales virtuales
--	--	--	--

2. El 13 de febrero de 2026, la señora Gonzales presentó un escrito mediante el cual cumplió con el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1. Asimismo, precisó lo siguiente:
- (i) Pese a que la operación denunciada generó alerta, el Banco la validó y la cargó a su tarjeta de crédito;
 - (ii) el bloqueo temporal realizado por el Banco evidencia que su sistema identificó la operación cuestionada como un evento de riesgo inconsistente con su perfil de consumo; y,
 - (iii) la lectura exitosa del chip de la tarjeta no acredita la identidad del titular ni su consentimiento informado.
3. El 17 de febrero de 2026, el Banco presentó sus descargos y manifestó lo siguiente:
- (i) La operación cuestionada se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, para luego ser procesado por VISA exitosamente, generándose el código de autorización;
 - (ii) procedió con el registro y validación de la operación cuestionada, habiendo previamente verificado el sustento respectivo, lo cual se acredita con el *voucher* relacionado a dicha operación;
 - (iii) la tarjeta de crédito se encontraba activa al momento en que se efectuó la transacción, pues el bloqueo preventivo se llevó a cabo recién a las 17:29:06 horas del 11 de noviembre de 2025;
 - (iv) la denunciante realizó un consumo previo por un importe mucho más alto al que es materia de denuncia;
 - (v) notificó el consumo denunciado al celular registrado por la denunciante;
 - (vi) el fraude del que fue víctima la señora Gonzales no se realizó a través de sus canales y su central telefónica únicamente recibe llamadas pero no las realiza;
 - (vii) fue la imprudencia de la consumidora lo que permitió que se realice la operación denunciada;
 - (viii) atendió de forma adecuada el reclamo N° 829524 pues se pronunció sobre todos los puntos cuestionados por la señora Gonzales;
 - (ix) no tiene la obligación de suspender el cobro de una deuda salvo lo ordene una entidad competente; y,
 - (x) el mensaje de cobranza fue enviado a la señora Gonzales en un día y horario permitido.



ANÁLISIS

Sobre el error material en la Resolución N° 2

4. El artículo 212° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante, TUO de la LPAG), permite la rectificación de errores materiales en los actos administrativos con efecto retroactivo, en cualquier momento, ya sea de oficio o a pedido de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión¹.
5. En el presente caso, se ha verificado que la Resolución N° 2 contiene un error material, pues se indicó que su numeración era “*Resolución N° 3*”.
6. Cabe señalar que, el error mencionado no afectó la validez del acto administrativo contenido en la Resolución N° 2, pues no alteró su contenido. En ese sentido, en aplicación de la norma antes citada, corresponde rectificar el error material verificado en la Resolución N° 2. En atención a ello: **Donde dice: “Resolución N° 3”, debe decir: “Resolución N° 2”.**

Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad

7. El 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad (en adelante, Reglamento de Ciberseguridad), aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
8. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el “*medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits*”. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
9. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para “*aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente*,”

¹ TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS
Artículo 212°. - Rectificación de errores

212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

212.2 La rectificación adopta las formas y modalidades de comunicación o publicación que corresponda para el acto original.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”.

10. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
11. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
12. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad² que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
13. Este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, la operación materia de denuncia es un consumo realizado con la tarjeta de crédito de la denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento).
14. Debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento³, la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre los alcances de la

² **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa
(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

³ Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

15. Finalmente, respecto de aplicar a la controversia lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16° del Reglamento incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, se debe indicar que, de la revisión de los medios probatorios que obran en el expediente se verificó que la tarjeta de crédito con la que se hizo la operación objeto de controversia ya se encontraba activa desde antes del 1 de julio de 2025, pues la fecha de afiliación data del 19 de septiembre de 2022; por lo que el presente caso será analizado bajo las disposiciones del Reglamento que se encontraban vigentes antes de su modificación:

Reporte

```
Cliente: GONZALES ESCUZA ALICE KAT      Nro.de Tarjeta: 000491508*****3123
Nombre : ALICE GONZALES                 Nro.de Cuenta : 000491508*****3123
Linea de credito: 0 C.F.: 23             Tipo Tarjeta : INFINITE
                                           Bloqueos: T TARJETAHABIENT

DATOS A LA FECHA
Situación de tarjeta: 0 OPERADOR
Cambio situación el : 12/11/2025
Emi.: CTA: 19/09/2022 TC: 19/09/2022
```

Sobre el cargo de una operación no reconocida

16. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.
17. El artículo 18° del Código⁶ establece que por idoneidad se debe entender a la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo efectivamente recibe, en función

⁴ **CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ**

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

⁵ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°.- Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos: (...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

⁶ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.



a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores; de acuerdo con las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

18. El artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los productos y servicios que ofrecen en el mercado.
19. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción el consumidor, o la autoridad administrativa, deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado para ser eximido de responsabilidad⁸.
20. El artículo 23° del Reglamento establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada. En ese sentido, corresponde al proveedor del servicio financiero probar que la operación cuestionada se realizó válidamente⁹.
21. El artículo 9° del Reglamento dispone que: *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...) Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto (...)”*¹⁰.

⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18.

⁹ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°.- Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, las empresas serán responsables de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas. (...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

¹⁰ **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 9°.- Cargos

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

22. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, sea a través de la suscripción de una orden de pago, el ingreso de un código, o el uso de una firma electrónica.
23. Cabe precisar que, exigir un *voucher* (orden de compra) que sustente la operación no implica equiparar la responsabilidad de la entidad financiera con aquella que corresponde al establecimiento comercial -que consiste en verificar la correspondencia de la firma del titular consignada en la orden de compra-, pues, únicamente, se exige que el Banco exhiba la orden de pago para validar la autorización del consumo cuestionado por la parte denunciante, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 9° del Reglamento.
24. La señora Gonzales denunció al Banco el cargo indebido de una (01) operación en su tarjeta de crédito N° 4915- ****-****-3531, la cual no reconoce haber autorizado:

Fecha	Detalle	Importe S/
11/11/2025	VM+SHANTI	8 900,00

25. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha verificado que la operación denunciada fue cargada en la tarjeta de crédito N° 4915- ****-****-3531 de la denunciante, tal como se señaló en la Resolución N° 1; no obstante, la operación se realizó con la tarjeta de crédito N° 4915- ****-****-3123, plástico vigente al momento de la autorización; por lo que, para efectos del análisis se tomará en cuenta la numeración de esta última.
26. En sus descargos, el Banco manifestó que la operación cuestionada se registró con total normalidad en sus sistemas, puesto que se efectuó con la lectura del chip en el terminal de pagos (POS) del establecimiento comercial y el ingreso de los datos necesarios, para luego ser procesado por VISA exitosamente, generándose el código de autorización; procedió con el registro y validación de la operación cuestionada, habiendo previamente verificado el sustento respectivo, lo cual se acredita con el *voucher* relacionado a dicha operación, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Reporte

[Ver imagen en la siguiente página]

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7° del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia.

Las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por las empresas, entidades que esta designe o por las entidades acreditadas para tal efecto, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2

UNIBANCA	SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO		20/11/25
AB0522	MODULO ADMINISTRATIVO		13:43:12
B380P757	Detalle de Autorizacion		PAG 02
Cuenta	4915	3123 GONZALES ESCUZA ALICE KATIA	
Tarjeta	4915.....	3123	
Fecha/Hora	11/11/25 17:28:33	Cod. Aut	021761
Cod. Rpta	00 APPROVE	Moneda/Monto	604 8,900.00
		Urgen	MSVI VISHNET
Tipo de Mensaje	0100		
BIN Adquirente	00000491955	089 NIUBIZ - BIN ADQUIRIENTE SOLES	
Cod. Proceso	000000	GOODS/SERVICE PURCHASE	
		NOT APPLICABLE	
Categoria Comercio	5812	Eating Places and Restaurants	
Cod. Establecimiento	602370400		
Nombre Establecimiento	VM*SHANTI	LIMA	PE
Modo de Entrada POS	05	INTEGRATED CIRCUIT CARD READ	
Capacidad de Entrada POS	1	TERMINAL CAN ACCEPT PINS	
Condicion del POS	00		
Datos Adicionales del POS	50000610001 IM: Signature		

Voucher


Shanti

RECIBO 83652183BA1DMCF3
11/1028 - 17:28 hs.

Total S/ 8.900,00 VISA CREDITO

Cuentas 3 Cléres

Vicio #01806*****9121 Terminal ID: 3898244 Autorización #12763 Referencia 2633507P
de referencia del PGE: 2668 Emisorción ID: 99623315792596 Método de Captura Chip
Autorización Firm

Acepto pagar al emitir de la tarjeta el importe anotado en este librito



Firma:


ru.82

Conservar este documento para sus registros.

27. De la revisión de los citados medios probatorios, se observa la siguiente información:

Tarjeta N°	4915-****-****-3123
Fecha y hora	11/11/2025 – 17:28:33 horas
Establecimiento	VM*SHANTI
Monto de Operación S/	8 900,00
Código de autorización	021761
Modo de entrada	POS05
Código de respuesta¹¹	00 - Aprobado ¹²

28. En ese sentido, se corrobora que la operación denunciada por el importe de S/ 8 900,00 se realizó el 11 de noviembre de 2025 a las 17:28:33 horas, con el código de

¹¹ Traducción libre de: *Response Code*.

12 Traducción libre de: *Approved*

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

autorización N° 021761, en el establecimiento comercial VM*SHANTI, **y cuenta con la orden de pago debidamente suscrita**, por lo que el Banco se encontraba legalmente facultado a cargarla en la tarjeta de crédito de la consumidora.

29. Adicionalmente, el Banco presentó su reporte “Consulta Histórico de Bloqueos de Tarjetas”, en el cual se aprecia que la tarjeta de crédito de la denunciante fue bloqueada de forma preventiva el 11 de noviembre de 2025 a las 17:29:06 horas y, de forma definitiva, el 12 de noviembre de 2025 a las 09:35:30 horas; es decir, ambas acciones se efectuaron con posterioridad a la realización de la operación cuestionada:

UNIBANCA		SISTEMA DE TARJETA DE CREDITO		20/11/25
880603		MODULO ADMINISTRATIVO		13:43:32
8380P757		Consulta Historico de Bloqueos de Tarjeta		PAG 01
Tarjeta 491	123 ALICE GONZALES	TARJETA ADICIONAL		
Cuenta 491	123 GONZALES ESCUZA ALICE KATIA	INFINITE		
Fecha Afiliación	19/09/22	Habilitada S	23/09/22	
Fecha Expiración	30/09/27	Bloqueo	0	Fecha Depuración
Fecha	Hora	Blq	NumBlq	Usuario
12/11/25	09:35:30	0	114171	AUT139
11/11/25	17:29:06	L	113927	038
				Comentarios
				TH CNR 949191345

30. Así, los medios probatorios analizados demuestran que la operación no reconocida por el importe de S/ 8 900,00 se llevó a cabo en cumplimiento de los mecanismos de autenticación previstos para este tipo de transacciones, mientras la tarjeta se encontraba en situación activa.
31. Sin perjuicio del análisis de validez de la operación, la señora Gonzales formuló otros alegatos que serán evaluados a continuación.

Sobre el alegato (a) y la ruptura del nexo causal

32. La señora Gonzales señaló que no reconoce la operación denunciada, pues se produjo tras recibir previamente la llamada telefónica de un trabajador del denunciado, devolvió su tarjeta a un personal de Prosegur, quien cortó el plástico.
33. Por su parte, el Banco alegó que fue la imprudencia de la consumidora lo que permitió que se realice la operación denunciada. Añadió que, el fraude del que fue víctima la señora Gonzales no se realizó a través de sus canales y su central telefónica únicamente recibe llamada pero no las realiza.
34. Para acreditar sus alegaciones, la señora Gonzales presentó los siguientes medios probatorios: (i) Registro de llamadas en su dispositivo móvil; (ii) captura de pantallas de mensajes enviados por el presunto *courier*; (iii) copia del documento denominado “*Solicitud de Anulación y Renovación a Tarjeta de Crédito Visa Infinite Black+ Priority Pass*”; y, (iv) la denuncia policial que presentó ante la Comisaría PNP Punta Hermosa; dichos documentos se muestran a continuación en la parte pertinente:

Registro de Llamadas

Registro de la llamada del presunto trabajador del Banco

10 de noviembre de 2025

[Ver imagen en la siguiente página]



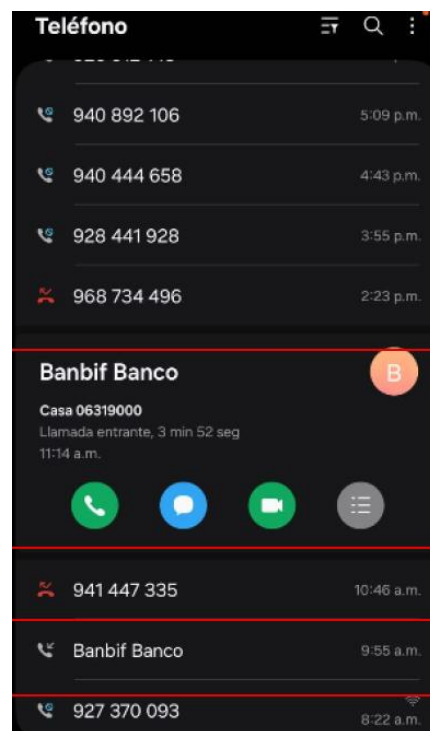
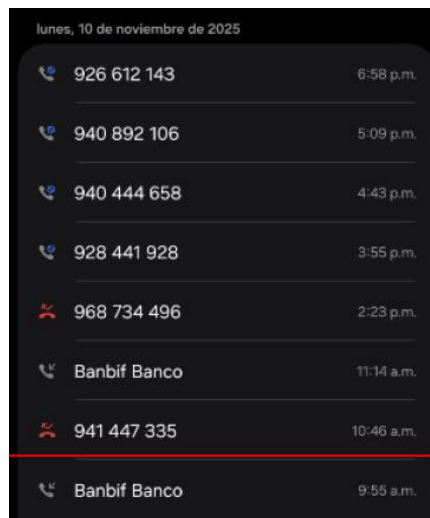
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2



11 de noviembre de 2025

[Ver imagen en la siguiente página]



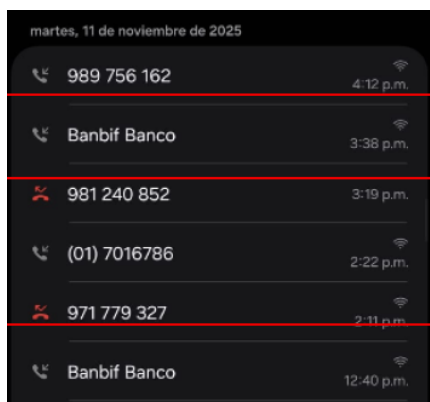
PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

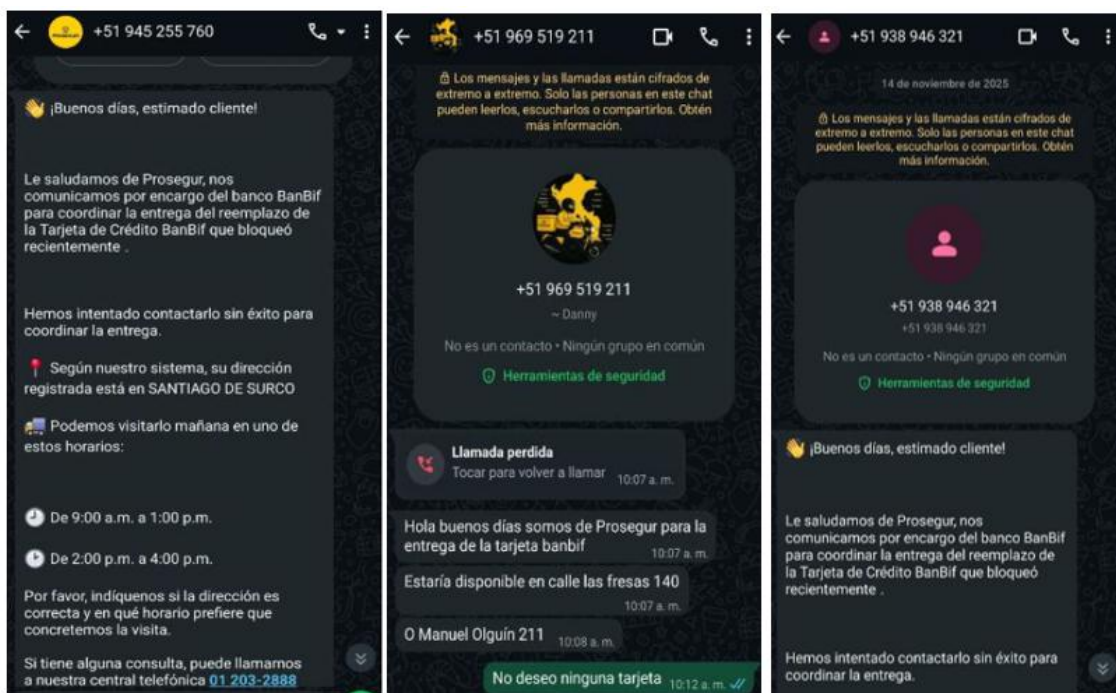
**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2



Capturas de pantalla

Mensajes del courier



Solicitud de Anulación y Renovación a Tarjeta de Crédito Visa Infinite Black+ Priority Pass

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 0022-2026/PS2

BanBif

SOLICITUD DE ANULACIÓN Y RENOVACIÓN A TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK+ PRIORITY PASS

LIMA, 11 DE NOVIEMBRE DE 2025

Sra. ALICE KATIA GONZALES ESCUZA Identificado (a) con DNI: [REDACTED] por el presente documento, el Contrato de Cuenta - Tarjeta de CRÉDITO, que celebra de una parte, BANBIF DEL PERU con RUC 20101036813, a quien en adelante se denominará EL BANCO; y, de la otra parte, EL CLIENTE, cuyas generales de ley figuran con carácter de declaración jurada en la Solicitud de Tarjeta de Crédito que forma parte integrante del presente contrato.

- Cliente solicita mediante el canal digital – call center BAN BIF, la migración a **TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK** nueva línea de Crédito a **15.500.00 DOLARES**.

BENEFICIOS TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK:

- Obtiene descuentos en conciertos, restaurantes, moda y más.
- Divide tus compras en 3, 6 o 12 cuotas usando **HOLA BANK APP**.
- Ten el banco en tus manos usando **APLICATIVO APP**.
- Extra cash, Te damos dinero en efectivo extra, de forma fácil y rápida.
- Solicita hasta 5 tarjetas adicionales que compartirán tus mismos beneficios.
- Acumula puntos y millas en todos los consumos.
- Recibe 5 mil Puntos o Millas por consumir S/100 en los primeros 30 días de recibir tu tarjeta de crédito.
- No tendrá cobro de membresía, importes, comisiones ni consumo mínimo mensual.
- Accesos a salones VIP en más de 1.400 aeropuertos para ti y 3 acompañantes más.
- VISA médico online.
- Hotel luxury collection descuentos en hoteles exclusivos.

TASA INTERES 18 % en compras y 23 % retiro en efectivo.

Primer consumo con su **TARJETA DE CREDITO VISA INFINITE BLACK** (compra o retiro de efectivo) 0% interés hasta 12 meses.


Carlos Gonzales Taboada
Vicepresidente del Directorio y Gerente General

Denuncia policial

CONTENIDO

[REDACTED]

DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025. APROXIMADAMENTE A LAS 12:40 HORAS, RECIBÍ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DEL NÚMERO 01-6319000, CORRESPONDIENTE AL BANCO BANBIF, UNA PERSONA DE VOZ MASCULINA, QUE DIJO SER EJECUTIVO DE TARJETAS DE CRÉDITO DEL REFERIDO BANCO, LE MANIFESTÓ QUE EL BANCO SE ENCONTRABA ENTREGANDO NUEVAS TARJETAS DE CRÉDITO CON MAYORES BENEFICIOS, Y QUE PARA ELLO DEBÍA ENTREGAR SU TARJETA ANTERIOR. AÑADE QUE EL SUPUESTO EJECUTIVO LE INDICÓ QUE UN TRABAJADOR DE LA EMPRESA PROSEGUR REALIZARÍA LA ANULACIÓN DE SU TARJETA DE CRÉDITO INFINITE Y PARA ELLO SE ACERCARÍA EN HORAS DE LA TARDE A SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE CAPITÁN RAÚL JIMÉNEZ MZ. R LOTE 2 URB. PLANICIE, DISTRITO DE PUNTA HERMOSA, CON LA FINALIDAD DE INUTILIZAR LA REFERIDA TARJETA CORTÁNDOLA. SIENDO APROXIMADAMENTE LAS 15:17 HORAS, RECIBÍ OTRA LLAMADA DEL NÚMERO 928 488 289, EN LA CUAL SE COMUNICÓ UNA PERSONA QUE DIJO SER TRABAJADOR DE PROSEGUR, QUIEN MANIFESTÓ ENCONTRARSE FRENTE A SU DOMICILIO PARA RECOGER LA TARJETA. LA DENUNCIANTE OBSERVÓ QUE DICHO INDIVIDUO SE ENCONTRABA A BORDO DE UNA MOTOCICLETA LINEAL, CUYA PLACA DE RODAJE Y DEMAS CARACTERÍSTICAS NO PUDO OBSERVAR, SOLO RECUERDA QUE TENÍA UNA CAJUELA CON EL LOGOTIPO DE PROSEGUR Y QUE SE IDENTIFICÓ CON UN FOTOCHECK DE LA MISMA EMPRESA, CON LOS DATOS BENJAMÍN CASTRO. EN PRESENCIA DE LA DENUNCIANTE, CORTÓ LA TARJETA DE CRÉDITO E INTRODUJO LOS FRAGMENTOS EN UN SOBRE, RETIRÁNDOSE LUEGO A BORDO DEL MISMO VEHÍCULO. POSTERIORMENTE, A LAS 15:38 HORAS APROXIMADAMENTE, RECIBÍ NUEVAMENTE UNA LLAMADA DEL NÚMERO 01-6319000 DEL BANCO BANBIF, EN LA CUAL LE INFORMARON QUE YA ESTABA TODO COORDINADO, QUE SE HABÍA PROCEDIDO CON LA ANULACIÓN DE LA TARJETA Y QUE OTRO PERSONAL DE PROSEGUR ACUDIRÍA A SU DOMICILIO PARA ENTREGARLE LA NUEVA TARJETA. EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025, APROXIMADAMENTE A LAS 09:00 HORAS, LA DENUNCIANTE SE PERCATÓ DE QUE SU EQUIPO MÓVIL NO TENÍA SEÑAL, POR LO QUE SE COMUNICÓ CON LA EMPRESA MOVISTAR, DONDE FUE INFORMADA QUE SU LÍNEA TELEFÓNICA HABÍA SIDO BLOQUEADA EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 17:21 HORAS, A MÉRITO DE UNA SUPUESTA LLAMADA QUE SEGÚN ELLOS HABÍA SIDO REALIZADA POR ELLA MISMA. ANTE ELLO, PROCEDÍ A VERIFICAR, A TRAVÉS DEL APLICATIVO DEL BANCO BANBIF, CONSTATANDO QUE FIGURABA UN CONSUMO POR EL IMPORTE DE S/8,900.00 (OCHO MIL NOVECIENTOS SOLES), REALIZADO EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025 A LAS 17:28 HORAS, EN LA CAFETERÍA SHANTI CAFE, UBICADA EN EL JR. JOSÉ OLAYA N.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

903. DISTRITO DE VILLA MARÍA DEL TRIUNFO. CABE MENCIONAR QUE LA DENUNCIANTE SEÑALA QUE EXPUSO INFORMACIÓN SENSIBLE RESPECTO A SU IDENTIDAD, TODA VEZ QUE TUBO QUE MOSTRAR SU DOCUMENTO DE IDENTIDAD A LA PERSONA QUE LE APERSONO A SU DOMICILIO, DEBIDO A ELLO, SE ENCUENTRA PREOCUPADA QUE SUS DATOS PERSONALES PUEDAN SER UTILIZADOS PARA OTROS FINES. LO QUE DENUNCIA PARA LOS FINES DE INVESTIGACIÓN.

35. De la revisión conjunta de dichos medios probatorios se aprecia que el 11 de noviembre de 2025 la denunciante recibió dos llamadas telefónicas del número (01) 631 9000 y mantuvo una conversación con una persona que se habría identificado como trabajador del Banco, quien le habría ofrecido la renovación de su tarjeta de crédito y la entrega de una nueva tarjeta con múltiples beneficios, para ello aceptó que un *courier* de la empresa Prosegur se acerque a su domicilio, al cual le entregó su tarjeta a fin de ser cortada y recibir una nueva.
36. Si bien la señora Gonzales aportó al expediente un documento con el logotipo del Banco, cuyo título es “*Solicitud de Anulación y Renovación a Tarjeta de Crédito Visa Infinite Black+ Priority Pass*”, de su lectura se advierte que se trata de un documento adulterado, pues se ha insertado la firma de una persona que no es funcionario del Banco, por lo que no se puede concluir que dicho documento haya sido emitido por el denunciado.
37. Ahora bien, de la revisión de la página web¹³ del Banco se verifica que el número (01) 631 9000 corresponde a su Banca por Teléfono, la cual pone a disposición de sus clientes para resolver consultas y para realizar cierto tipo de operaciones, tal y como se aprecia a continuación:

Banca Telefónica

Realiza tus consultas y solicitudes de forma ágil y simple.

01 631-9000 (Lima)
0-801-0-0456 (Provincias)

Empresas: 01 625-3333 (Lima) 0-801-0-0457 (Prov)

38. En ese sentido, si bien existe certeza de que el número (01) 631 9000 pertenece al denunciado, y que, de forma previa a la realización de la operación denunciada, la señora Gonzales recibió una llamada de este número; lo cierto es que, a partir de lo manifestado en su escrito de denuncia y de los medios probatorios que obran en el expediente, se puede concluir que fue víctima de una modalidad de fraude denominada *spoofing*, similar al denominado *vishing*; el cual consiste en que terceras personas se comunican con el cliente para solicitarle los datos confidenciales de su tarjeta o claves para poder así realizar operaciones con éstas. Cabe precisar que, a diferencia del *vishing*, en este caso, los terceros utilizan un programa informático para simular una llamada, dando la apariencia de que esta proviene de un número diferente a aquel que realmente se está empleando.
39. Aunado a ello, los medios probatorios aportados por la denunciante no permiten corroborar que el Banco haya encomendado la gestión de recojo de su tarjeta en atención a la renovación ni la entrega de una nueva tarjeta presuntamente acordada; tampoco hay evidencia de que personal del denunciado hubiera entregado su información personal a

¹³Ver: <https://www.banbif.com.pe/Personas/bancatelefonica> (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

terceras personas; menos aún hay evidencia de que el *courier* hubiese cortado el plástico de la tarjeta; por lo que corresponde desestimar lo alegado por la denunciante en estos extremos.

40. Así, lejos de quedar demostrada la participación de la entidad financiera en el suceso descrito por la señora Gonzales, se aprecia que pudo evitar el fraude del cual fue víctima, si tomaba en cuenta la información de seguridad que el Banco le proporcionó a través de diversos medios, como su página web¹⁴, tal y como se muestra a continuación en la parte pertinente:

- Te recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave PIN de 4 dígitos que solo tú conoces, siendo que por ningún motivo el Banco te solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta una vez que esta te haya sido entregada, ni te solicitará información de tu tarjeta de crédito ni de tu clave PIN de 4 dígitos. Tu tarjeta, la información que la conforma y la clave PIN de 4 dígitos, es personal e intransferible.
- Te recordamos que BanBif nunca te contactará para solicitarte información confidencial de tus tarjetas y clave PIN de 4 dígitos a través de llamadas telefónicas, redes sociales, correos electrónicos, SMS u otros medios.

41. En tal sentido, aun cuando el Banco se encuentre obligado a adoptar medidas de seguridad para la autorización de operaciones con las tarjetas de sus clientes, ninguna acción resultará eficaz si la propia consumidora omite su deber de custodia y permite que terceros accedan a su tarjeta. Por ello, no se podría concluir que el Banco ha incumplido con los mecanismos de seguridad establecidos para la autorización de la operación no reconocida, cuando la propia denunciante ha reconocido que entregó su tarjeta de crédito a un tercero, a fin de renovar su tarjeta de crédito.
42. En ese contexto, si bien la señora Gonzales cuestionó la validez de la operación denunciada debido a que esta había sido realizada luego de que coordinó y entregó su tarjeta de crédito a un presunto trabajador del Banco para la entrega de una nueva tarjeta con mejores beneficios, lo cierto es que no ha quedado demostrado que el personal del denunciado hubiese participado en la realización de la operación cuestionada, sobre todo porque quedó acreditado que la denunciante fue víctima de un fraude que finalmente contribuyó a la realización de dicha operación.
43. A mayor abundamiento, corresponde considerar que el Indecopi puso en conocimiento del público en general información referida a la circunstancia descrita por la denunciante; específicamente, el hecho de que diversas personas estaban siendo víctimas de estafa bajo la modalidad de llamadas provenientes, aparentemente, de los números telefónicos correspondientes a diversas entidades financieras¹⁵.

¹⁴ Ver: https://www.banbif.com.pe/Portals/0/Landings/paperless/pdf/maxima_seguridad.pdf (página verificada en la fecha de emisión de la presente resolución).

¹⁵ Ver: <https://www.gob.pe/institucion/indecopi/noticias/651755-el-indecopi-alerta-a-la-ciudadania-sobre-nuevas-modalidades-de-fraude-financiero> (información verificada en el mismo día de emisión de la presente Resolución).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

Los ciudadanos estarían recibiendo llamadas de teléfonos aparentemente oficiales de los principales bancos del país, tales como Interbank (311 9000), Banco de Crédito del Perú (311 9898), Banco BBVA Perú (595 0000) y el Banco Interamericano de Finanzas (631 9000). En dichas comunicaciones, los delincuentes se presentan como personal de las 'áreas de fraude' de las referidas entidades financieras para solicitar datos personales y claves secretas, argumentando que el fin es protegerlos de supuestas situaciones fraudulentas.

De esta manera, una vez que han obtenido esta información, realizan diferentes operaciones no autorizadas que terminan perjudicando económicamente a las víctimas; quienes ven disminuidos sus saldos de cuenta o líneas crédito.

44. Como se indicó en la presente resolución, el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios salvo que se acredite la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.
45. Así, en el presente caso, ha quedado evidenciado que fue la propia falta de diligencia de la denunciante lo que vulneró los mecanismos de seguridad establecidos por la entidad financiera, pues al entregar su tarjeta de crédito a un tercero, permitió que se realice la operación que ahora pretende desconocer; por lo que se ha producido el supuesto de exoneración de responsabilidad previsto en el artículo 104° del Código por imprudencia de la consumidora.
46. En este punto, es importante destacar que los pronunciamientos de la autoridad administrativa deben procurar promover una conducta diligente en todos los actores del mercado. En este caso, la denunciante no mostró una conducta diligente, pues entregó su tarjeta a un tercero —pese a que los propios mensajes del Banco informan claramente que eso no debe hacerse— y su accionar dio lugar a la ocurrencia de la operación materia de denuncia.
47. Por ello, la participación de la recurrente en los hechos denunciados genera la ruptura del nexo causal y por ende la exoneración de responsabilidad del Banco.

Sobre el alegato (b)

48. La señora Gonzales cuestionó la validez de la operación denunciada pues el Banco la procesó sin las validaciones reforzadas. Asimismo, en su escrito del 13 de febrero de 2026, la recurrente señaló que la lectura exitosa del chip de la tarjeta no acredita la identidad del titular ni su consentimiento informado.
49. Sobre el particular, de conformidad con lo expuesto en el acápite relativo al Reglamento de Ciberseguridad, se advierte que la transacción materia de autos corresponde a un consumo efectuado con una tarjeta de crédito emitida con anterioridad al 1 de julio de 2025, procesada a través de un terminal de punto de venta (POS).
50. En consecuencia, el estándar de seguridad aplicable al presente supuesto es el previsto en el artículo 9° del Reglamento, el cual faculta a las entidades financieras a procesar cargos siempre que medie la lectura del chip y la suscripción del comprobante de pago (*voucher*) por el titular. Dichos elementos configuran la manifestación de voluntad del tarjetahabiente, no resultando exigible, por mandato reglamentario, la implementación de validaciones reforzadas adicionales.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

51. En este punto, es necesario indicar que, la obligación de verificar la identidad del tarjetahabiente y los datos consignados en el *voucher*, en operaciones de consumo presenciales, no corresponde a la entidad financiera emisora de la tarjeta, no solo porque sus obligaciones legales son distintas, sino porque, además, sería materialmente imposible que ello ocurra, en tanto no es la entidad financiera ante quien se hace la compra; es por ello, que el Reglamento impone dicha obligación a los establecimientos comerciales.
52. En ese sentido, corresponde desestimar el alegato formulado por la denunciante en este extremo.

Sobre el alegato (c)

53. La señora Gonzales sostuvo que el Banco cargó la operación, pese a que comunicó de manera inmediata al Banco el fraude del que fue víctima y formuló la correspondiente denuncia policial.
54. Sobre el particular, de la revisión de los medios probatorios adjuntos al expediente, no se aprecia que la señora Gonzales hubiese informado de forma inmediata al Banco el fraude del que fue víctima, por el contrario, del reporte que se muestra en el numeral 30, se aprecia que la denunciante realizó el bloqueo de su tarjeta el 12 de noviembre de 2025, esto es, al día siguiente de realizada la operación denunciada.
55. Sin perjuicio de ello, es oportuno señalar que la autorización de una operación es realizada en tiempo real, en el momento mismo en que se ejecuta. Es decir, el procedimiento de validación y autorización de la transacción es inmediato; por lo que, si bien el procesamiento y cargo de esta puede efectuarse de forma posterior, ello no afecta la fecha y hora en la cual la operación fue autorizada. Por lo tanto, no constituye obligación del Banco anular una transacción con la sola solicitud de sus clientes o con la interposición de una denuncia policial, ni existe disposición legal alguna que disponga un mandato similar.
56. En virtud de lo antes mencionado, este Órgano Resolutivo considera que corresponde desestimar el alegato formulado en este extremo.

Sobre el alegato (d)

57. La señora Gonzales señaló que el Banco no aplicó las medidas de seguridad correspondientes dado que no le alertó sobre su realización ni efectuó el bloqueo preventivo de su tarjeta, pese a que no correspondía con su comportamiento habitual de consumo, pues las operaciones que realizaba no superaban los S/ 800,00. En su escrito del 13 de febrero de 2026, la recurrente precisó que, pese a que la operación denunciada generó alerta el Banco la validó y cargó a su tarjeta de crédito y, el bloqueo temporal realizado por el Banco evidencia que su sistema identificó la operación cuestionada como un evento de riesgo inconsistente con su perfil de consumo.
58. Al respecto, el Reglamento enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro del comportamiento habitual de consumo de un usuario:

Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.

59. De la revisión de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito de la denunciante, con periodo de facturación del 24 de abril al 23 de octubre de 2025, se aprecia que la señora Gonzales ha realizado transacciones con su tarjeta, de acuerdo con las siguientes características:

- Canal de operaciones habituales: Operaciones presenciales y virtuales.
- Frecuencia de uso para disposición de fondos: Se registra hasta cuatro operaciones por día (V.g. 9 de octubre de 2025).
- Operación más alta registrada: La operación que realizó el 4 de junio de 2025 por S/ 269,16.

60. En este punto, es oportuno señalar que, el Banco aportó el reporte “Consulta de Movimientos de la Tarjeta” en el que se aprecia que el 14 de marzo de 2024, la señora Gonzales autorizó con su tarjeta de crédito una operación por el importe de S/ 14 402,40; conforme se muestra a continuación:

***** UNIBANK VISA *****					
BIFDCALDER	Consulta de movimientos de la Tarjeta				Estado: T TARJETAHAB
000491	531	ALICE GONZALES		INFINITE	
Oper.	Proceso	Referencia	Descripción		Mon CARGO/ABONO
15/03	17/03/2024				
15/03	17/03/2024				
14/03	15/03/2024	69090652	SAT BECERRA SOSAYA		LIM SOL 14.402,40-

61. En ese sentido, la operación más alta registrada en la tarjeta de crédito de la denunciante se realizó el 14 de marzo de 2024 por S/ 14 402,40.
62. Ahora bien, de la revisión de los movimientos de la denunciante se aprecia que realizaba diversas operaciones por día en diversos comercios; e incluso, realizó una operación por un importe mucho mayor a la operación denunciada, por lo que esta última no resulta exorbitante considerando el historial del consumo de la señora Gonzales.
63. Sin perjuicio de ello, por la habitualidad de uso de la tarjeta y el canal utilizado, se descarta que la operación no reconocida debiera ser considerada ajena a su comportamiento de consumo; asimismo, no se debe perder de vista que la operación en cuestión tampoco podía ser considerada ajena al comportamiento habitual de consumo de la denunciante, pues era la primera operación realizada; por lo que, no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por presunta operación ajena al comportamiento habitual, pues ello implicaría que el denunciado tenga la obligación de anticipar el presunto carácter fraudulento de una transacción incluso **antes de su ejecución**, lo cual es materialmente imposible.
64. No obstante, el Banco señaló que la operación denunciada si generó alerta y aplicó sus medidas de seguridad, ello a través del bloqueo preventivo de la tarjeta de crédito (ver numeral 30).
65. Cabe precisar que, si bien el Banco tomó medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la operación, ello no supone que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas. Por las consideraciones expuestas, no corresponde amparar lo alegado por la denunciante en este extremo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

66. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por presunta infracción de los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código, por el presunto cargo indebido de una (01) operación por el importe de S/ 8 900,00 en la tarjeta de crédito N° 4915- ****-****-3531 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por la denunciante.

Sobre la atención inadecuada del reclamo N° 829524

67. El artículo 88°.1 del Código ha previsto los alcances de la obligación de atención de reclamos de los proveedores de servicios financieros, precisando que estos deben ser atendidos en un plazo no mayor de quince días hábiles¹⁶.
68. La respuesta debe ser oportuna, completa, clara y pronunciarse sobre lo reclamado o solicitado por el usuario. No obstante, es importante precisar que las normas sobre atención de reclamos y consultas no determinan que todo reclamo sea declarado procedente o que se brinde al consumidor cualquier información que este pueda requerir.
69. En el presente caso, la señora Gonzales denunció al Banco porque no atendió adecuadamente el reclamo N° 829524, presentado el 12 de noviembre de 2025, toda vez que desestimó dicho reclamo sin realizar una investigación exhaustiva, no acreditó la autenticidad de la operación cuestionada ni explicó los mecanismos de validación, los controles de seguridad aplicados, ni brindó información sobre la llamada telefónica que habría sido realizada por uno de sus trabajadores.
70. En su defensa, el Banco señaló que cumplió con su deber de atender de manera adecuada el reclamo presentado por la denunciante, pues se pronunció sobre todos los extremos cuestionados.
71. Obra en el expediente la Hoja de Reclamación N° 829524 y su carta de respuesta del 20 de noviembre de 2025, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Hoja de Reclamación N° 829524

[Ver imagen en la siguiente página]

¹⁶**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 88°.- Reclamo de productos o servicios financieros y de seguros**

88.1 Las entidades del sistema financiero y de seguros, en todas sus oficinas en la República, deben resolver los reclamos en un plazo no mayor de quince días hábiles. Excepcionalmente, la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones podrá establecer un plazo ampliatorio cuando la naturaleza y complejidad de la operación, producto o servicio materia del reclamo o requerimiento lo justifique, situación que debe ponerse en conocimiento del consumidor antes de la culminación del plazo inicial, sin perjuicio del derecho del consumidor de recurrir directamente ante la Autoridad de Consumo.

(...)

M-OPS-04/01

Página 18 de 25



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 0022-2026/PS2

BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	
RUC: 20101036813	
CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN	
(Para ser entregado al cliente)	
Hoja de Reclamación Nro.:	829524
Fecha Ingreso:	12/11/2025
Fecha de Comunicación de la Respuesta:	03/12/2025
Estado Actual:	Ingresado
Moneda:	
Monto:	0

(...)

DETALLE DE LA RECLAMACIÓN Y PEDIDO DEL CONSUMIDOR:	
Oficina BanBif que ingresa el Reclamo	JOCKEY PLAZA, Centro Financiero Jockey Plaza CF-B15 (Espalda de la Clínica Jockey Salud)
Fecha transacción reclamada (dd/mm/aaaa)	11/11/2025
Tipo de Moneda del importe a reclamar	Soles
Importe Reclamado	8000
Nro. / Código Producto	
Detalle del sub motivo	Operación no Reconocida por Internet
Detalle	CLIENTE RECIBIO UNA LLAMADA DE LA MISMA LINEA DE BANBIF 12:40 , DONDE LE INDICARON DE UN CAMBIO DE TARJETA, QUE PROCEDERIAN CON LA ANULACION Y LE ENTREGARIAN LA NUEVA TARJETA EN EL LAPSO DE 3:38 PM A VERIFICAR SI EL CURIER PARA PROCEDER CON LA SUPUESTA CORDINACION DE LA ENTREGA DE LA NUEVA TARJETA, Y TAMBIEN PROCEDIERON AL BLOQUEO EL TELEFONO 5.21 Y REALIZARON UN CONSUMO 5:30
Pedido	SOLICITA QUE LA COMPRA REALIZADA NO SE PROCESA Y EL BLOQUEO DE LA TARJETA COMO LA INVESTIGACION DEL TEMA, POR QUE FUE EL MISMO NUMERO DE LA ENTIDAD BANCARIA
Tipo Reclamación	Reclamo

Carta del Banco del 20 de noviembre de 2025

Estimado(a) Señor(a) Gonzales:

Nos dirigimos a usted para saludarlo(a) y a la vez dar respuesta en atención a sus comunicaciones de fecha 12.11.2025, a través de la cual observa consumo(s) en su tarjeta de la referencia la(s) misma(s) que señala no reconoce, refiere que recibió llamada del número 6319000 donde le indicaron que realizarían el cambio de su tarjeta y que procederían con la anulación de su tarjeta para entregarle una nueva, además indica bloquearon a su teléfono, por lo que solicita la devolución del importe, que la compra no se procese y se investigue la llamada recibida.

Sobre el particular, debemos informarle que las operaciones en materia de reclamo se realizaron sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de Crédito y lectura de chip, para lo cual es indispensable contar con la misma en el momento de la transacción. Asimismo, hemos validado que, el bloqueo preventivo de su tarjeta fue realizado por el Banco con fecha 11.11.2025 a las 17:29:06 horas y el bloqueo definitivo el día 12.11.2025 a las 09:35:30 horas; es decir, con posterioridad a las operaciones reclamadas y momento en el cual la(s) operación(es) observada(s) ya había(n) sido procesada(s) sin anomalías.

FECHA DE OPERACIÓN	HORA	IMPORTE	ESTABLECIMIENTO	COMENTARIOS
11/11/2025	17:28:33	S/ 8,900.00	VM*SHANTI	Operación procesada y validada satisfactoriamente

Asimismo, le comunicamos que el Banco nunca le solicitará, por correo electrónico o llamadas telefónicas, que envíe o informe sus datos financieros que pudieran vulnerar su seguridad, como: claves de acceso, datos de sus tarjetas de débito o crédito (como el número, fecha de vencimiento, CVV), número de cuentas, etc. Es preciso indicar que, el número 631-9000 es de uso exclusivo del banco para recibir llamadas de nuestros clientes, por lo que le podemos asegurar que la llamada a la que hace referencia en su reclamo no fue realizada por el banco ni por alguno de sus funcionarios. Además, le recordamos que eres responsable de la tenencia y custodia de la tarjeta, su información y de la clave secreta, siendo que por ningún motivo el Banco le solicitará la devolución o recojo de tu tarjeta de crédito una vez que esta le haya sido entregada, su tarjeta y la información que la conforma, es personal e intransferible. Precisamos que la

[Continúa en la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0022-2026/PS2**

información sobre el cuidado y seguridad de su tarjeta le es indicado a través de nuestra página web y redes sociales.

Precisamos que, las operaciones realizadas a con su tarjeta de crédito cuenta con un plazo para la presentación de la orden de pago por parte del establecimiento donde se efectuó el consumo, para lo cual en ese periodo se mantienen retenidos los fondos en la cuenta tarjeta, de no procesar conforme el importe se libera y pasa a formar parte del saldo disponible, pero, en su caso la operación proceso conforme.

En dicho contexto, es importante mencionar que, la verificación de la identificación del titular, lo que incluye la validación de firma del voucher emitido por la realización de la operación con tarjeta, es de exclusiva responsabilidad de los establecimientos. No obstante, siendo que el Banco también deviene en perjudicado por el comercio por la realización de este tipo de operaciones, hemos elevado la solicitud a la procesadora a fin de que solicite la copia de voucher al establecimiento en el que se llevó a cabo la operación mencionada, siendo que este proceso tiene un plazo de respuesta hasta treinta (30) días calendarios, plazo que es de responsabilidad de la procesadora.

Es preciso indicarle que, el envío del documento solicitado se encuentra condicionado al resultado del proceso efectuado por la procesadora con el comercio.

Adicionalmente, usted también podrá dirigirse directamente a el/los establecimiento(s) para poder conocer mayor detalle sobre dichas operaciones, las circunstancias en la(s) que realizó(aron), comprobar si dicho establecimiento cumplió con realizar correctamente la verificación de la identidad del tarjetahabiente y poder obtener la copia del(los) voucher(s) generado(s) por el/los consumo(s) realizado(s), debiendo figurar el nombre y la firma del tarjetahabiente, conforme se encuentran obligados. De no coincidir los datos del(los) voucher(s) con los suyos, podrá accionar legalmente, en forma válida, contra el respectivo establecimiento comercial.

Cabe mencionar, precisamos que el Contrato de Tarjeta de crédito establece que el cliente se responsabiliza a conservar debidamente su tarjeta de crédito con el objeto de impedir el uso indebido por terceras personas, liberando al Banco de responsabilidad por los efectos que deriven del incumplimiento de dichas obligaciones.

Por lo mencionado, lamentamos informarle que no es posible brindar atención favorable a lo solicitado.

72. De la revisión del contenido del reclamo N° 829524 interpuesto por la denunciante, se advierte que este comprende los siguientes puntos: (i) informó que recibió una llamada fraudulenta y entregó su tarjeta de crédito a un tercero; (ii) solicitó que no se procese el consumo cuestionado; y, (iii) solicitó una investigación sobre su caso ya que la llamada provino desde el número oficial del Banco.
73. Del análisis de la respuesta brindada por el Banco, se aprecia que se pronunció de forma clara y coherente sobre el cuestionamiento de la denunciante, pues en relación con los puntos (i) y (iii) el Banco le comunicó que no solicita por ningún medio datos confidenciales ni la entrega de la tarjeta de crédito; y, con respecto al punto (ii) le indicó que la operación se efectuó válidamente y sin inconvenientes en el proceso a través del terminal de pago del establecimiento, con presencia de la tarjeta de crédito y lectura de chip, por lo cual no correspondía acceder favorablemente a su pedido.
74. Para calificar como inadecuada la respuesta brindada por la entidad financiera, la señora Gonzales señaló que no se encontraba de acuerdo con la respuesta brindada debido a que el Banco no realizó una investigación exhaustiva, no acreditó la autenticidad de la operación cuestionada ni explicó los mecanismos de validación, los controles de seguridad aplicados, ni brindó información sobre la llamada telefónica que habría sido realizada por uno de sus trabajadores.
75. Sin embargo, conforme fue señalado previamente, el denunciado brindó el sustento técnico, pues detalló en su carta de respuesta los mecanismos de validación y controles de seguridad aplicados para la autorización del consumo no reconocido, y no se encontraba obligado a enviar sustento documental adicional puesto que ello no fue solicitado expresamente por la señora Gonzales en la Hoja de Reclamación N° 829524.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

76. Asimismo, el Banco sí se pronunció sobre la llamada fraudulenta recibida por la denunciante, pues le explicó que no solicita datos personales ni la entrega de la tarjeta de sus clientes por llamada telefónica ni por ningún otro medio.
77. Debe tenerse en cuenta que el deber de atención de reclamos genera en los proveedores la obligación de evaluar las disconformidades expuestas por un consumidor, las cuales pone a consideración para su análisis y opinión. En su respuesta, el proveedor debe exponer las razones que motiven que el reclamo sea favorable o desfavorable al consumidor, sin que la norma requiera que se deba acompañar medios probatorios a la respuesta brindada pues el reclamo no supone para el proveedor la carga de formular una defensa técnica frente al consumidor, sino la existencia de una herramienta de comunicación entre estos. La falta de adecuación de una respuesta se configura, por ejemplo, cuando la respuesta no es congruente con el contenido del reclamo, cuando es ambigua, cuando es parcial o cuando contiene información errónea. En el presente caso, ninguna de estas situaciones se ha producido.
78. Por lo antes expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco por la presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código, en tanto atendió de manera adecuada el reclamo N° 829524 presentado por la denunciante el 12 de noviembre de 2025.

Sobre los métodos abusivos de cobranza

79. El artículo 61° del Código¹⁷ establece que los proveedores o prestadores deben utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes, prohibiendo el empleo de aquellos métodos que afectan la buena reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros.
80. El artículo 62° en su literal h)¹⁸ del Código, dispone que se encuentra prohibido el uso de cualquier modalidad análoga de métodos abusivos de cobranza.
81. Los mecanismos adoptados por los acreedores para pretender el cobro de sus acreencias deben ajustarse a lo dispuesto en dicha normativa bajo la premisa de que la legalidad de toda acción de cobranza depende del respeto de los derechos de los consumidores tales como el honor, buena reputación e imagen frente a terceros y siempre cautelando que las gestiones de cobranza realizadas por privados no importen una atribución indebida de facultades reservadas al poder público.
82. En su denuncia, la señora Gonzales señaló que el Banco había incurrido en la realización de métodos abusivos de cobranza consistente en el envío de un mensaje de texto mediante el cual le requirió el pago de una deuda que se encuentra en controversia:

Fecha	Hora	Número telefónico	Detalle
19/12/2025	11:46 am	949191345	Hola ALICE,

¹⁷ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 61°.- Procedimientos de cobranza

El proveedor debe utilizar los procedimientos de cobranza previstos en las leyes. Se prohíbe el uso de métodos de cobranza que afecten la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar, que afecten sus actividades laborales o su imagen ante terceros.

¹⁸ **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.**

Artículo 62°.- Métodos abusivos de cobranza

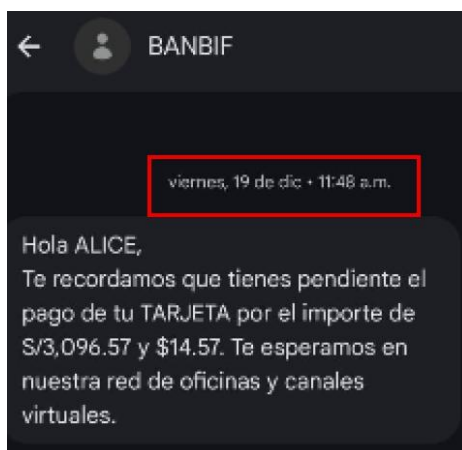
(...)

h. Cualquier otra modalidad análoga a lo señalado anteriormente.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

			Te recordamos que tienes pendiente el pago de tu tarjeta por el importe de S/ 3 096,57 y US\$ 14,57. Te esperamos en nuestra red de oficinas y canales virtuales
--	--	--	--

83. En sus descargos, el Banco señaló que no tiene la obligación de suspender el cobro de una deuda salvo lo ordene una entidad competente; y, el mensaje de cobranza fue enviado a la señora Gonzales en un día y horario permitido.
84. Para acreditar sus alegaciones, la señora Gonzales aportó al procedimiento, entre otros, la captura de pantalla del mensaje SMS enviado desde el número "BANBIF" al celular de la denunciante el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 11:48 horas; tal y como se puede apreciar a continuación:



85. De la revisión de la mencionada captura de pantalla del celular de la denunciante, se verifica que el 19 de diciembre de 2025 recibió un mensaje SMS desde un número identificado como "BANBIF", mediante el cual le recordó que tiene una deuda pendiente de pago y le indicó los canales a través de los cuales puede cancelarla.
86. Si bien no se ha podido corroborar el número celular desde el cual se habría comunicado el Banco con el consumidor; lo cierto es que de la revisión del total del contenido del mensaje se advierte que tiene por finalidad informar a la consumidora sobre el incumplimiento de pago, a efectos que pudiera regularizar dicha situación.
87. Asimismo, se pudo corroborar que aquel mensaje fue enviado el viernes 19 de diciembre de 2025 a las 11:48 horas, es decir, no se realizó entre los días y en el horario prohibido por el literal b) del artículo 62° del Código¹⁹, que proscribe realizar llamadas o visitas entre las 20:00 y 07:00 horas, o los sábados, domingos y feriados.
88. De otro lado, si bien la recurrente sostiene que la entidad bancaria se encuentra impedida de requerir el pago de una obligación que es materia de controversia, dicha alegación carece de sustento jurídico. En el ordenamiento legal peruano, y específicamente dentro del marco regulatorio de la Ley General del Sistema Financiero - Ley N° 26702, y las

¹⁹**LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR.****Artículo 62°.- Métodos abusivos de cobranza****(...)****b. Realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20.00 horas y las 07.00 horas o los días sábados, domingos y feriados.**

M-OPS-04/01

Página 22 de 25

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

normas de conducta de mercado de la SBS, no existe disposición que obligue a las entidades a suspender de forma automática el cobro de una deuda o el devengo de intereses por la sola interposición de un reclamo o denuncia administrativa. Por ello, corresponde desestimar lo alegado por la consumidora en este extremo de su denuncia.

89. En consecuencia, no ha podido constatarse la existencia de alguna conducta por parte del denunciado que pudiera calificarse como acosadora en perjuicio de la denunciante.
90. Aunado a ello, se debe tener en cuenta que, según la imputación de cargos efectuada al Banco, el hecho denunciado (envío de mensaje SMS) se habría materializado a través de alguna conducta análoga a las conductas señaladas en el artículo 62° del Código, en tanto estas involucran métodos abusivos de cobranza. No obstante, según los términos de la denuncia y el material probatorio actuado en este procedimiento no se ha podido corroborar que el Banco hubiese incurrido en alguna conducta similar a las descritas en el mencionado articulado del Código.
91. En efecto, de lo actuado en este procedimiento, no ha quedado acreditado que el Banco: (i) hubiera enviado a la denunciante documentos con apariencia de notificaciones o escritos judiciales; (ii) habría realizado la llamada materia de denuncia dentro de las fechas y horas prohibidas por el código (entre las 20:00 y 07:00 horas, o los días sábados, domingos y feriados); (iii) hubiese colocado o exhibido a la vista del público carteles que en el domicilio o en otros locales, requiriéndole el pago; (iv) hubiese ubicado a personas con carteles o vestimenta alusivos a la deuda; (v) hubiera difundido por medios de comunicación nómina de deudores donde se encontraba la denunciante; (vi) habría realizado llamadas o comunicaciones a terceros informando sobre la deuda de la denunciante; y, (vii) habría enviado estados de cuenta o notificaciones de cobranza a un domicilio distinto de la denunciante.
92. Bajo ese escenario, no se ha podido verificar que el personal del Banco, a través del mensaje SMS materia de denuncia, hubiese incurrido en algún método abusivo de cobranza en perjuicio de la consumidora, en tanto se pudo verificar que en el mensaje se limitó a informar a la denunciante sobre la deuda pendiente de pago. Por tal motivo, no quedó acreditada la existencia del defecto denunciado por la señora Gonzales en su denuncia.
93. No debe perderse de vista que el mensaje SMS enviado por el Banco tampoco involucra alguna conducta que hubiese vulnerado el honor, buena reputación e imagen frente a terceros de la señora Gonzales ni involucra una atribución indebida de facultades reservadas al poder público.
94. En atención a lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador contra el Banco, por presunta infracción a los artículos 61° y 62° literal h) del Código, toda vez que no quedó acreditado que incurrió en métodos abusivos de cobranza, consistentes en el envío de un mensaje de texto mediante el cual le requirió el pago de una deuda que se encuentra en controversia.

RESUELVE

PRIMERO: Enmendar el error material incurrido en la Resolución N° 2 del 5 de marzo de 2026, de acuerdo con los términos señalado en el numeral 7 de la presente Resolución.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

SEGUNDO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de una (1) operación en la tarjeta de crédito N° 4915- ****-****-3531 de la denunciante, toda vez que ha quedado acreditada su correcta autorización y se ha configurado la ruptura de nexo causal por la imprudencia de la propia consumidora afectada al haber entregado su tarjeta de crédito a un tercero. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento los alegatos formulados por la parte denunciante, referidos a que: (a) tras recibir previamente la llamada telefónica de un trabajador del denunciado, devolvió su tarjeta a un personal de Prosegur, quien cortó el plástico; (b) el Banco procesó la operación sin las validaciones reforzadas; (c) comunicó de manera inmediata al Banco el fraude del que fue víctima y formuló la correspondiente denuncia policial; y, (d) el Banco no aplicó las medidas de seguridad correspondientes dado que no le alertó sobre su realización ni efectuó el bloqueo preventivo de su tarjeta, pese a que no correspondía con su comportamiento habitual de consumo, pues las operaciones que realizaba no superaban los S/ 800,00:

Fecha	Detalle	Importe S/
11/11/2025	VM+SHANTI	8 900,00

TERCERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas, por la presunta infracción a lo establecido en el artículo 88.1° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, en tanto se ha acreditado que brindó una atención adecuada al reclamo N° 829524 presentado por la denunciante el 12 de noviembre de 2025.

CUARTO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco Interamericano de Finanzas por presunta infracción a lo establecido en los artículos 61° y 62° literal h) del Código de Protección y Defensa del Consumidor, toda vez que no quedó acreditado que incurrió en métodos abusivos de cobranza, consistente en el envío de un mensaje de texto mediante el cual le requirió el pago de una deuda que se encuentra en controversia:

Fecha	Hora	Número telefónico	Detalle
19/12/2025	11:46 am	949191345	Hola ALICE, Te recordamos que tienes pendiente el pago de tu tarjeta por el importe de S/ 3 096,57 y US\$ 14,57. Te esperamos en nuestra red de oficinas y canales virtuales

QUINTO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²⁰, caso

²⁰**DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 32.- Apelación**

32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 0222-2026/PS2**

contrario la resolución quedará consentida²¹.

SEXTO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²², las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.



Firmado digitalmente por:
OSORIO LUCIANO Yosely Rosi FAU
20133840533 hard
Fecha: 26/03/2026 13:17:46-0500

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO
Jefa
Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2

²¹

TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS

Artículo 222.- Acto firme

Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.

²²

DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR

Artículo 34.- Fin de Procedimiento

En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.

M-OPS-04/01

Página 25 de 25